



**NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W LUBANIU**

Lubań, 8 czerwca 2026 roku



UNP: 0211-26-017588

Sprawa: wezwanie do wypłaty zaległych nadpłat

Znak sprawy: **0211-SEW.7010.40.2026.4**

Kontakt: Borysiuk Aneta
Ekspert skarbowy
tel. 75 722 91 33

Państwo
Maria Kaźmierczak- Pałka
Marcin Pałka
Ul. Stawowa 6
59-800 Lubań

Odpowiadając na Państwa pismo informuję, że w dniu 1 czerwca 2026 r. Urząd Skarbowy Wrocław–Stare Miasto przekazał informację, że zobowiązanie wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków sygnatura akt VII K 1140/21 z tytułu przepadku korzyści majątkowej jest niewymagalne. Jednocześnie wskazano, że orzeczenie sądu zostało omyłkowo przekazane do Urzędu Skarbowego Wrocław–Stare Miasto, o czym sąd poinformował ten organ odrębnym pismem. Wskazać jednak należy, że w przypadku doręczenia organowi prawomocnego orzeczenia sądu organ jest zobowiązany do uwzględnienia jego skutków prawnych i podjęcia czynności wynikających z treści tego orzeczenia. Zgodnie z art. 170 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawomocne orzeczenie wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i organy państwowe. Organ podatkowy nie jest zatem uprawniony do kwestionowania prawomocnego orzeczenia ani do oceny prawidłowości jego doręczenia przez sąd, lecz obowiązany jest do jego wykonania. Okoliczność, że sąd omyłkowo skierował odpis wyroku do Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto, pozostaje poza zakresem działania tutejszego organu i nie może stanowić podstawy przypisania mu odpowiedzialności za skutki czynności podejmowanych przez sąd.

Odnosząc się do kwestii nadpłat wynikających z Państwa wspólnych zeznań PIT-37, wyjaśniam, że zgodnie z art. 77 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej nadpłata podlega zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem, o ile zasadność nadpłaty nie budzi wątpliwości organu.

Natomiast zgodnie z art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku. Oznacza to, że nadpłata wynikająca ze wspólnego zeznania może zostać zaliczona na poczet należności podlegających wykonaniu wobec jednego z małżonków. Powyższe znajduje dodatkowe potwierdzenie w art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odpowiedzialność podatnika pozostającego w związku małżeńskim obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Ponadto zgodnie z art. 76 § 1a - organ podatkowy, u którego powstała nadpłata, będący organem Krajowej Administracji Skarbowej, może zaliczyć nadpłatę na poczet niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych, do których wymiaru lub poboru jest właściwy inny organ Krajowej Administracji Skarbowej.

Zatem w przedmiotowej sprawie część nadpłat z tytułu podatku dochodowego zostało zaliczone na poczet:

- zajęcia wierzytelności KM 916/26 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Adriana Wolskiego Kancelaria Komornicza nr XI w Legnicy,
- zajęcia wierzytelności KM 1579/26 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciecha Mielnika Kancelaria Komornicza nr IX we Wrocławiu,
- zajęcia wierzytelności nr 163866112 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu,
- mandatów karnych wystawionych przez KPP Bolesławiec nr DI0779969 i nr DI0779970.

Pozostała część nadpłat, niepodlegająca zaliczeniu na istniejące należności, zostanie zwrócona w terminach przewidzianych przepisami prawa.

Z upoważnienia Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Lubaniu
Beata Kowalczyk-Kret
Kierownik Referatu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny własnoręcznemu art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transmisji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 144b ustawy – Ordynacja podatkowa nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 144b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa niniejszy wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Korespondencję otrzymują:

1. Maria Kaźmierczak-Pałka
2. Marcin Pałka
3. aa

Klauzula informacyjna:

Informujemy, że przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w tym urzędy skarbowe województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
<https://www.gov.pl/web/ias-wroclaw/inspektor-ochrony-danych>